

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
משה ארבל

פ/25/399

הצעת חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (גבייה לפי חוק ההוצאה לפועל), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 4 1. בפקודת המסים (גבייה)¹, בסעיף 4(1), הסיפה החל במילים "ולא שילם אותו אדם" תימחק ובמקומה יבוא "ייתגבה המס בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967²".

דברי הסבר

פקודת המסים (גבייה) מעניקה סמכויות אכיפה מרחיקות לכת שפגיעתן בפרט קשה, וקיים ספק אם ישנה הלימה בין היקף הפגיעה לעקרונות המשפט המנהלי והחוקתי. שימוש בהליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גבייה) אינו עולה בקנה אחד עם חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, ועלול להוביל לפגיעה לא מידתית בזכויות של החייב או החייבת לקיום בכבוד, לפרטיות, לקניין ולהליך הוגן; זאת, שכן הליכי הגבייה מתבצעים ללא מנגנונים שיפוטיים, ללא מנגנון ערעור מתאים או פיקוח אפקטיבי. אין זה ראוי שבחברה דמוקרטית ומודרנית יתאפשר שימוש בכלי ארכאי ודרקוני שנפגעיו העיקריים הם אוכלוסיות פגיעות ומחוסרות אמצעים, הזקוקות למסגרת הוגנת שבה חובותיהם ייגבו תוך שמירה על זכויותיהם. ברבות השנים, הושמעה ביקורת נוקבת נגד השימוש בהליך הגבייה המנהלי לפי הפקודה מצד גורמים רבים לרבות בתי המשפט, חברי כנסת, רשות האכיפה והגבייה, לשכת עורכי הדין, האקדמיה ועוד. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לביקורת ולהביא לתיקונה של פקודת המסים (גבייה). לאור האמור, מוצע לתקן את פקודת המסים (גבייה), כך שחובותיהם של תושבי מדינת ישראל ייגבו לפי חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967, שבו מתקיימים איזונים מתאימים ומימוש הולם לזכות להליך הוגן דרך שימוש במנגנון שיפוטי עם מנגנון ערעור ופיקוח. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3107). הצעת החוק זהה לפ/24/3107 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374 (א) 1399.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.